

Capítulo 2 - Ética, independencia y responsabilidad del auditor

Primera Parte - Conceptos Básicos de Auditoría

Capítulo 2 - Ética, independencia y responsabilidad del auditor

Capítulo 2 - Ética, independencia y responsabilidad del auditor

CAPÍTULO 2 - ÉTICA, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

1. INTRODUCCIÓN

Los principios éticos que gobiernan las responsabilidades de todo auditor deben ser:

- Independencia
- Integridad
- Objetividad
- Confidencialidad
- Competencia profesional

La condición básica para el ejercicio de la auditoría es la independencia, que es la actitud de actuar con integridad y objetividad.

La integridad es un elemento de carácter, una persona íntegra es una persona recta, intachable. Y la objetividad es la aptitud de mantener una actitud imparcial.

La integridad es el elemento fundamental que caracteriza a un profesional. Es la causa de la confianza que el público deposita en su trabajo. Integridad requiere honestidad y confidencialidad.

La integridad se mide en términos de rectitud y justicia y está relacionada con los principios de objetividad, independencia y cuidado profesional.

La integridad es difícil de medir objetivamente y su evaluación es consecuencia de los actos públicos y manifestaciones personales de la conducta del profesional.

La objetividad es un estado mental. Se exterioriza a través del desempeño en forma imparcial, intelectualmente honesto y libre de conflictos de intereses. La independencia debe transmitirse como sinónimo de imparcialidad.

Los profesionales, prestando sus servicios, con injerencia pública o privada, deben demostrar su objetividad e imparcialidad de criterio. Quien no fuese independiente, difícilmente pueda desempeñarse en forma objetiva.

La independencia suele medirse a partir de ciertas reglas estipuladas por las normas profesionales que indican cuando esa independencia es vulnerada en forma aparente. Los distintos códigos de ética y otras normas profesionales detallan esas causas. La existencia de una causal de falta de independencia es relación directa de falta de responsabilidad del profesional.

La NIA 220, referida al Control de Calidad de Auditorías de Información Financiera, hace mención a los requisitos éticos relacionados con los compromisos de auditoría, comprendidos en los apartados A y B del Código de Ética para los Contadores Públicos emitido por el IFAC. Tales requisitos, son:

- a) Integridad,
- b) Objetividad,
- c) Capacidad profesional y diligencia debida,
- d) Confidencialidad
- e) Conducta profesional

Por otra parte, la NIA 220 hace referencia al cumplimiento de los requisitos de independencia, estableciendo que el responsable del compromiso deberá:

- a) Obtener información relevante de la Firma y del Grupo Económico al que pertenece, a los efectos de identificar y evaluar las circunstancias y relaciones que podrían vulnerar el principio de independencia.
- b) Evaluar la información sobre problemas identificados, si los hubiera, respecto de los procedimientos y políticas de independencia, para determinar si existe una amenaza para la independencia del compromiso de auditoría.
- c) Tomar las medidas adecuadas para eliminar las amenazas o reducirlas hasta un nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas.

d) Documentar las conclusiones sobre la independencia y cualquier intercambio de opiniones con la Firma que respalde tales conclusiones.

El responsable del compromiso de auditoría deberá evaluar si los integrantes del equipo del compromiso han cumplido con los requisitos éticos y las políticas de independencia.

La presente obra, trata los temas de ética y de independencia dentro del marco de la Norma Internacional de Auditoría, mencionada.

Por otra parte, la Norma establece los procedimientos y la necesidad de documentar el requisito de independencia. La Norma de esta forma clarifica las pautas para que el auditor en forma preliminar asegure su independencia en relación a cada compromiso de auditoría.

2. LA INDEPENDENCIA: CONDICIÓN BÁSICA PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

El Contador Público en su función de Auditor debe ser independiente con relación al ente a que se refiere la información contable. Este requisito de independencia es fundamental, teniendo en cuenta la confianza o credibilidad que merecen los estados contables acompañados de una opinión o informe del auditor sobre los mismos. El requisito de independencia alcanza no sólo al Contador Público que asume la responsabilidad con la firma del dictamen sino a todo el equipo de trabajo que lo acompaña.

La independencia tradicionalmente ha sido definida por la profesión contable como la actitud de actuar con integridad y objetividad. Integridad es un elemento de carácter, el cual es fundamental para poner confianza en la opinión del Contador Público independiente o Auditor. Íntegro es aquello que no falta a ninguna de sus partes. Una persona íntegra es una persona recta, intachable. La objetividad se refiere a la aptitud del Contador independiente de mantener una actitud imparcial en todas aquellas cuestiones que son traídas a su análisis con motivo de la revisión de auditoría. Si bien se reconoce que las cualidades de integridad y de objetividad no son mensurables con precisión, todo el elenco del equipo de auditoría debe manejar estos conceptos como imperativos.

Independencia en el pensamiento y en la acción es la piedra fundamental de cualquier práctica profesional de auditoría, dado que es el cimiento filosófico que hace posible que personas con distintos intereses sobre los estados contables de una compañía confíen en la opinión del Contador independiente.

Las categorías generales de relaciones o situaciones que pueden constituir una amenaza a la integridad y objetividad del auditor, de hecho o en apariencia, son las siguientes:

- Intereses financieros o económicos.
- Circunstancias en las cuales el elenco de auditores es virtualmente parte del "management" o actúa en carácter de empleado bajo el control de la administración de la compañía auditada.
- Ciertas relaciones comerciales, en particular transacciones prohibidas con "brokers", inversiones conjuntas con clientes o funcionarios clave de los mismos.
- Relaciones de familia.
- Relaciones personales.
- Prestación de otros servicios profesionales.
- Realización de otras actividades que impliquen conflicto de intereses.
- Honorarios contingentes.
- Préstamos de personal a clientes.
- Otras situaciones como existencia de montos adeudados vencidos por honorarios; litigios que involucran a clientes y al auditor o su firma profesional.

Los tipos que anteceden deben ser considerados sólo como guías, dado que resultaría impracticable un intento de definir todas las posibles relaciones o situaciones que afecten la independencia.

El tema de independencia debe ser analizado y determinado a la luz de todas las circunstancias pertinentes de un caso en particular. Ningún juego de reglas o compilación de situaciones representativas puede cubrir todas las circunstancias que podrían llegar a afectar la determinación de existencia o no de independencia.

Así, por ejemplo, localmente, organismos de contralor como el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, requieren como un requisito más a la independencia, la rotación obligatoria de auditores, tema que presenta ciertas controversias. Se pretende que sea una medida que fortalezca la independencia, considerando por ejemplo que ésta puede debilitarse con el paso del tiempo y que mejoraría la calidad del servicio en donde los nuevos auditores controlarían a los salientes. De otra forma, la rotación obligatoria no permitiría un mejoramiento continuo que se logra gracias a las auditorías en forma recurrentes e incrementaría los costos del servicio.

A continuación, se esboza un breve comentario sobre las situaciones que pueden evidenciar falta de independencia:

Intereses financieros o económicos

Durante el período del trabajo o a la fecha de la emisión del informe el auditor —con el sentido amplio de abarcar al firmante del dictamen y a todo su elenco de colaboradores— no se debe poseer o mantener un compromiso de adquirir ningún interés financiero directo o indirecto de significación en compañías respecto de las cuales la independencia debe mantenerse. Entiéndase bien que se está hablando de intereses directos o, en el caso de los indirectos cuando sean significativos; de modo que en los directos no interesa que sea material o no. La materialidad en este contexto es medida en relación con el patrimonio del profesional o del integrante de su elenco con cualquier interés financiero indirecto, siendo en líneas generales considerado como material desde el punto de vista práctico cuando el mismo excede del 5% de tal patrimonio.

El auditor no debe ser un acreedor de significación del cliente, de modo que no deben existir facturas pendientes de pagos de significación. Las relaciones financieras abarcan otras situaciones que no es el caso analizar en este trabajo, puesto que se refieren a situaciones de detalle.

Circunstancias en las cuales el elenco de auditores es virtualmente parte del "management" o actúa en carácter de empleado bajo el control de la administración de la compañía auditada

Durante el período del trabajo o durante el período cubierto por los estados contables en cuestión, el auditor o su personal no deben estar conectados con el cliente por ningún tipo de función que implique la asunción de responsabilidades que les son propias a la administración de la empresa.

En el caso particular de la República Argentina y de algunos otros países, en empresas pequeñas o medianas es común el servicio de teneduría de libros. Las normas de auditoría vigentes, establecen que no se considera relación de dependencia la tarea que implica el registro de documentación contable, la preparación de los estados, la realización de otras tareas similares remuneradas mediante honorarios, en tanto y en cuanto no coincidan con funciones de dirección, gerencia o administración del ente cuyos estados contables están sujetos a la auditoría.

Esto implica una concesión a una realidad concreta, plenamente justificada.

Esto es consecuencia del hecho de que en un párrafo anterior, dichas normas consideran que el auditor no es independiente cuando estuviera en "relación de dependencia" con respecto al ente cuya información contable es objeto de auditoría o con respecto a los entes que estuvieran económicamente vinculados a aquel del que es auditor o lo hubieran estado en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto de examen.

También establece la misma resolución como causal de falta de independencia el hecho de ser Director o Administrador del ente cuyos estados están bajo auditoría.

Relaciones comerciales

El auditor no debe entrar en relaciones de este tipo con su cliente, en el sentido de llevar adelante negocios en común o cualquier otro tipo de vinculación comercial, puesto que esto implica la posibilidad de que a raíz de tener negocios en común pueda llegar a verse afectada la independencia en el momento de analizar los estados contables del ente en cuestión.

Relaciones de familia

La independencia del auditor y del personal que colabora con él puede verse afectada por cualquier involucración con familiares o parientes que trabajan en una compañía con respecto a la cual la independencia debe ser mantenida. En general se establece como causal de falta de independencia el hecho de que el auditor fuera cónyuge o pariente por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado de algunos de los propietarios, gerentes generales o administradores del ente cuya información contable es objeto de auditoría o de los entes vinculados económicamente a aquel de que es auditor.

Relaciones personales

El auditor y su personal deben evitar la apariencia de falta de independencia a través de la no asociación o vinculación con los funcionarios del cliente de una manera tal que haga hacer dudar en el pensamiento de otros respecto a su independencia. En este sentido la teoría indica que la aceptación de regalos de alguna magnitud del cliente y la participación con él en entretenimientos fuera del trabajo está prohibida.

Este es un tema realmente de mucho contenido teórico pero que a la hora de la aplicación práctica se torna de difícil análisis, siendo el sentido común el que impone los límites, traspasados los cuales puede hablarse de falta de independencia.

Prestación de otros servicios profesionales

Las funciones gerenciales y la toma de decisiones son responsabilidad del cliente. Para que tanto la sustancia como la apariencia de independencia apropiada esté mantenida, el auditor no debe realizar tareas que involucren la toma de decisiones de importancia relevante para el cliente, cuando tal asistencia puede ser considerada como incompatible con una posición de independencia requerida por las funciones de auditoría.

Con respecto al consejo o asesoramiento dado al cliente de auditoría éste debe ser hecho dentro del alcance del "expertise" profesional del auditor, presentando objetivamente las premisas y el razonamiento en el cual está basado. La

gerencia del cliente debe reconocer su total responsabilidad por cualquier decisión que tome y las obligaciones y responsabilidades asumidas a consecuencia de esas decisiones.

Este es un tema que ofrece algunas zonas grises con relación a la prestación de determinados servicios de consultoría en administración de empresas, que tendrán que ser analizadas de acuerdo con las características del caso en cuestión. Ya se aclaró que los servicios de teneduría de libros —bajo determinadas circunstancias— no se consideran como afectando la independencia del auditor. Algunas normativas relacionan los honorarios prestados por otros servicios distintos al de auditoría, con los honorarios del servicio de auditoría a efectos de determinar la existencia o no de falta de independencia. Indicando que los honorarios por otros servicios no pueden superar el 5% de los honorarios cobrados por el servicio de auditoría, y en caso de superarlos existe falta de independencia por parte de los auditores.

Si el ente no se encuentra alcanzado por normativas que hagan mención específica al tema de prestación de otros servicios profesionales relacionados con la independencia, la interpretación con respecto a si se tratan de funciones incompatibles desde el punto de vista de la independencia profesional, debe basarse en lo anteriormente desarrollado en este punto, distinguiendo las tareas netamente operativas de aquellas funciones decisorias de dirección.

Este es el criterio que en general deberá primar, para definir si una función de teneduría de libros, de asesoramiento financiero, de desarrollo de sistemas, de liquidación de remuneraciones confidenciales, de asesoramiento impositivo y liquidación de las respectivas declaraciones juradas, etc., representan tareas incompatibles con la función de emitir una opinión profesional sobre los estados contables del ente.

En la enunciación efectuada en primer término, el profesional simplemente cumple una tarea de apoyo a la dirección del ente, pero sobre la gerencia del ente recae la responsabilidad de la decisión final; por lo tanto debe considerarse que estas tareas del profesional en Ciencias Económicas no lo limitan para el cumplimiento de la función de auditor externo de los estados contables de ese ente.

El "Marco de Referencia Internacional para Compromisos de Seguridad" emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Seguridad (IAASB) que define y describe los elementos y objetivos de un compromiso de seguridad e identifica los compromisos a los cuales se aplican las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), si bien no establece normas ni requisitos de procedimientos para la realización de dichos compromisos, en su "Alcance" indica que no todos los compromisos realizados por los profesionales son compromisos de seguridad, sino que existen otros trabajos tales como:

- Compromisos para realizar procedimientos acordados y compilaciones de información financiera o de otro tipo.
- Preparación de declaraciones de impuestos en donde no se exprese ninguna conclusión que brinde seguridad.
- Compromisos de consultoría o asesoría impositiva y/o administrativa.

Al establecer dicho "Marco" que un compromiso de seguridad puede formar parte de un compromiso más amplio, como ser una consultoría para la adquisición de una empresa que incluya el requisito de suministrar seguridad sobre la información financiera histórica, sólo es pertinente para la parte de seguridad del compromiso, estaría indicando claramente que no son servicios o tareas incompatibles o en las cuales exista "per se" una falta de independencia.

En un mismo sentido se expide la "Declaración Internacional sobre prácticas de Auditoría 1005 — Consideraciones especiales en auditorías de entidades pequeñas" que si bien no tienen la obligatoriedad que presentan las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), son elaboradas también por el "Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Seguridad (IAASB)" para proporcionar lineamientos de interpretación y asistencia práctica a los contadores profesionales que deben implementar las Normas NIA y para fomentar la práctica profesional correcta. La misma establece que cuando el auditor prepara los registros o los estados financieros para una entidad pequeña, dichos servicios obviamente no consisten en trabajos de auditoría y que como los propietarios o gerentes del ente auditado pueden no darse cuenta de que la responsabilidad de la confección de los estados contables es suya, es altamente recomendable que a través de la carta compromiso o propuesta de servicios profesionales se evite tal malentendido, combinando las condiciones de compromisos de auditoría y de otros servicios (registración y confección de estados contables en este caso) en un solo documento.

Realización de otras actividades que impliquen conflicto de intereses

Esto se refiere a que el auditor y su personal colaborador no deberían tener permitido llevar a cabo otras tareas profesionales fuera de la que realiza en la firma o en el estudio de auditoría en el que está empleado.

Esta política, no obstante, no intenta restringir el deseo personal de dedicar el tiempo libre a la enseñanza, otras actividades académico-profesionales y en entidades de bien público.

Honorarios contingentes

A este respecto puede decirse que los servicios profesionales no deben ser ofrecidos o prestados bajo un acuerdo donde ningún honorario o sólo un honorario nominal será cargado al cliente a menos que sean obtenidos hallazgos específicos.

En definitiva, lo que se pretende es evitar caer en situaciones que puedan llegar a afectar la independencia en virtud de que el monto que en definitiva se perciba esté condicionado a los resultados del examen.

Préstamos de personal a clientes

Como política general no debe permitirse el préstamo de personal a clientes. No obstante, en la práctica se da en ciertas situaciones, pero debe ponerse especial cuidado en el sentido de que el personal prestado no debe tomar decisiones en las

cuales posteriormente el auditor va a incursionar en su tarea de revisión. De ser así la independencia emergería como probablemente afectada; en buen romance, no se puede ser juez y parte.

Cambio en las circunstancias

Un punto importante está referido a que cuando se comienza a trabajar en un nuevo cliente, es probable que algunas de las situaciones que anteceden, mencionadas como causales de falta de independencia, efectivamente estén presentes. En estos casos debe fijarse un plazo prudencial para la adecuación.

Debe reenfatizarse el hecho de que los requisitos de independencia son de aplicación tanto para el Contador Público que emite su informe como para todos los integrantes del equipo de trabajo que intervienen en esa auditoría, ya sean estos profesionales en Ciencias Económicas, profesionales en otras disciplinas o no profesionales.

La NIA 220 antes mencionada, no hace mención a ninguno de los conceptos antes descriptos ni a detalle alguno de cuándo se cumple con el principio de independencia o cuáles son las circunstancias en las cuales no se cumple.

Tampoco hace dicha descripción el "Marco de Referencia Internacional para Compromisos de Seguridad" que define y describe los elementos y objetivos de un compromiso de seguridad.

De la misma forma, la "Norma Internacional sobre Control de Calidad I — Control de Calidad para firmas que realizan auditorías y revisiones de información financiera histórica y otros compromisos de seguridad y servicios relacionados", cuyo objeto es establecer normas y proporcionar una guía acerca de las responsabilidades de una firma por su sistema de control de calidad para auditorías y revisiones de la información financiera histórica y otros compromisos de seguridad y servicios relacionados, tampoco hace esa descripción detallada.

Recién es el Artículo 290 del Código de Ética del IFAC el que establece una guía completa sobre las amenazas a la independencia y las salvaguardas respectivas, mencionando aplicaciones en situaciones específicas.

3. CONFIDENCIALIDAD

La información que el profesional posee sobre su cliente en el desempeño de su profesión es, en muchos casos, de vital importancia para la actividad propia del ente auditado y afecta a los aspectos de desenvolvimiento de su negocio.

Datos sobre nuevos productos, campañas publicitarias, estrategia competitiva, etc. no deben ser divulgados, pues en cierta medida, son parte del patrimonio del ente y su divulgación es equivalente a la pérdida de un activo social.

El secreto profesional, que puede formar parte del concepto de integridad antes visto, es de cumplimiento esencial para que el cliente pueda seguir confiando en la actividad profesional.

En todos los casos el auditor y el personal que colabora con él debe preservar la confidencialidad de la información —que recoge en el curso del examen— que no esté públicamente disponible para terceros. En particular es esencial guardar confidencialidad de la información recogida en un cliente en las relaciones con otros clientes o individuos fuera del estudio o firma de auditores y no hacer un uso inapropiado de la misma para beneficio personal.

El secreto profesional es uno de los pilares básicos de la profesión contable, sin embargo los profesionales están eximidos de guardar secreto profesional cuando imprescindiblemente deban ponerlo en conocimiento para su defensa personal, siempre que dicha información resulte insustituible.

Adicionalmente pueden existir normativas legales que obliguen al profesional a poner en conocimiento información adquirida como resultado de su trabajo de auditor. Este es el caso de Argentina en el cual el auditor, bajo determinadas circunstancias se convierte en un sujeto obligado a informar a la UIF, (Unidad de Información Financiera) operaciones consideradas sospechosas relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo.

4. COMPETENCIA PROFESIONAL

El cuidado y la calidad profesional se relacionan con la competencia y diligencia para prestar su servicio. La búsqueda de la excelencia permite lograr la mejor calidad profesional.

La competencia profesional se logra con educación y experiencia. La educación, medida en términos de conocimientos técnicos, no es únicamente alcanzada con la obtención del título universitario habilitante. Muy por el contrario, es un proceso continuo y persistente, necesario hasta el último día del ejercicio profesional.

En algunos países, el mantenimiento de la habilitación para el ejercicio profesional requiere la demostración fáctica de un proceso de educación permanente.

Las instituciones profesionales son un engranaje básico para permitir el acceso a esta educación continuada a través de la divulgación, actualización y tratamiento de temas que son competencia de la profesión.

5. CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AUDITORÍA

El control de calidad del servicio de auditoría se realiza a nivel de cada trabajo en particular por parte del máximo responsable, usualmente quien firma el informe del auditor, a través del cuidado puesto en la delegación, dirección, supervisión y revisión crítica de la tarea realizada antes de su finalización.

El auditor no sólo es responsable por su labor individual sino también por la supervisión y revisión cuidadosa del trabajo delegado a sus asistentes. Además, en caso de formar parte de una sociedad de profesionales, debe asegurarse que todos ellos brinden el servicio requerido con el mismo nivel y esmero de cuidado profesional.

En caso que el profesional individual forme parte de una sociedad de profesionales, y donde su reputación profesional personal se vea vinculada con la de sus asociados, debería tomar los recaudos necesarios para extender esos procedimientos a los distintos trabajos individuales realizados por sus colegas, miembros de esa sociedad de profesionales.

En muchos países estas prácticas son obligatorias o altamente recomendables. En algunos países, a veces se realiza a través del organismo que gobierna y tiene el poder de policía sobre el ejercicio profesional.

La adecuada práctica de un control de calidad eficiente y efectivo tiene una repercusión directa en el nivel del servicio profesional prestado, la responsabilidad asumida y la reputación que los terceros declaren sobre la integridad del auditor. Estos temas directamente influyen en sus clientes, actuales o potenciales, en cuanto a su tamaño y calidad.

La NIA 220 referida al Control de Calidad de Auditorías de Información Financiera, establece que el responsable del compromiso de auditoría debe asumir la responsabilidad por la calidad del compromiso. Ello implica:

- i. Realizar un trabajo que cumpla con las normas profesionales, y los requisitos reglamentarios y legales correspondientes.
- ii. Cumplir con las políticas y los procedimientos de control de calidad.
- iii. Emitir los informes de auditoría que correspondan según las circunstancias.

Dentro del marco regulatorio, esta norma de auditoría establece que el encargado del compromiso de auditoría deberá dar cumplimiento a:

1. Los requisitos éticos y de independencia.
2. Los procedimientos referidos a la aceptación y a la continuación de las relaciones con el cliente y a los compromisos específicos de auditoría. Se deberán fundamentar las conclusiones sobre la decisión de aceptación y continuación de la relación con el cliente. Tales decisiones deberán ser adecuadamente documentadas y aprobadas por los respectivos ejecutivos de la Firma de auditoría. La aceptación y continuación de las relaciones con el cliente incluye el siguiente análisis:
 - a. La integridad de los principales propietarios, la dirección y la gerencia de la entidad. (El concepto de integridad involucra a las actividades realizadas por la Sociedad, sus propietarios y ejecutivos claves).
 - b. Si el equipo del compromiso es competente para realizar el compromiso de auditoría.
 - c. Si la Firma puede cumplir los requisitos éticos de la presente norma.
3. La asignación de equipos para el compromiso que tengan las capacidades, la competencia y el tiempo para realizar el compromiso de auditoría de acuerdo con las normas legales y profesionales vigentes.
4. La realización del compromiso con los niveles de supervisión necesarios. Los revisores analizarán:
 - a. Si el trabajo se realizó de acuerdo con las normas legales y profesionales vigentes.
 - b. El tratamiento y la resolución de los temas significativos.
 - c. La naturaleza, la oportunidad y el alcance del trabajo realizado y evaluarán si es necesario modificar la estrategia de auditoría.
 - d. Si el trabajo realizado respalda las conclusiones obtenidas, como así también su documentación.
 - e. Si los elementos de juicio son suficientes y apropiados para respaldar la opinión contenida en el informe de auditoría.
 - f. Si se han cumplido los objetivos de los procedimientos del compromiso.
5. La realización de las consultas sobre los asuntos difíciles o contenciosos.
6. Designación del revisor de control de calidad —para las entidades que cotizan en Bolsa—. El revisor deberá participar en todas las etapas del compromiso. La tarea incluye:
 - a. Las opiniones significativas emitidas por el equipo del compromiso; y
 - b. Las conclusiones sobre el tratamiento en el informe de los auditores.

Como podrá observarse, la norma brinda un detalle de los procedimientos que definen el control de calidad de servicio de auditoría. Esos procedimientos se inician con el proceso de aceptación y la continuación de las relaciones con el cliente y finaliza con la emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. El control de calidad no sólo se refiere a la

relación con el cliente, sino también a las responsabilidades y atribuciones que tienen los integrantes del compromiso de auditoría.

La existencia de una Norma que establezca las pautas referidas al control de calidad, asegura a los usuarios del informe de auditoría, que el auditor consideró y documentó en las distintas etapas del proceso de auditoría el cumplimiento requerido por esta Norma.

6. RESPONSABILIDAD. CONCEPTO

Cuando se califica a una persona o entidad de "responsable", usualmente se está pensando en que una persona o entidad da crédito de sus actos y se obliga por ellos. La responsabilidad es la obligación moral que resulta de la existencia de posibles errores en alguna cosa o asunto.

El concepto de responsabilidad está relacionado, en cierta medida, con lo moral, lo ético, lo legal. Significa compromiso con la actividad realizada.

La responsabilidad profesional es un segmento de la responsabilidad de una persona que mide ese nivel de obligación y compromiso con su actividad profesional. Las profesiones liberales, que son aquellas que ejercitan las facultades intelectuales y hacen uso de ellas para el desempeño del "oficio" no están exentas de esta responsabilidad.

El ejercicio de las Ciencias Económicas, entre las que se encuentra la actividad del Contador Público en su función de auditor, también está sujeto a la responsabilidad profesional.

Este "profesional", puede relacionarse con el ente para el cual trabaja en dos formas: dependiente o independiente. Es dependiente cuando se desempeña como empleado de la empresa, recibiendo remuneración por su trabajo. Es independiente cuando es contratado por una empresa percibiendo por su trabajo un honorario profesional. En esta última función puede actuar como asesor o como dictaminante.

A continuación se enfoca el estudio de la responsabilidad del profesional en Ciencias Económicas en su función de Contador Público independiente, dictaminante de estados contables.

Este enfoque no está orientado al análisis de las normas y leyes que regulan esa responsabilidad, sino más bien, a reflexiones sobre conceptos asociados con la responsabilidad del auditor.

6.1. Responsabilidad del auditor

La responsabilidad del auditor puede interpretarse como la obligación moral que asume un Contador Público, miembro de una profesión, al suscribir o firmar un estado financiero en cuya información pueden confiar terceras personas.

Esta obligación moral tiene que ver principalmente con la ética, la cual debe distinguirse de la obligación o responsabilidad legal, ya que mientras aquella se sustenta en una conducta basada en ciertas normas de honestidad personales, profesionales y para con la comunidad, la obligación legal se refiere a las disposiciones legislativas cuyo incumplimiento por parte del Contador implicado puede justificar o provocar un juicio ante los tribunales competentes.

No obstante ello, esta responsabilidad profesional, no lo exime de aspectos legales vinculados con el ejercicio de su profesión.

Por responsabilidad se entiende que es el deber de responder, es decir el deber de reparar o resarcir daños ocasionados a otros, por una conducta lesiva antijurídica o contraria al derecho.

La obligación de reparar nace cuando alguien resulta perjudicado como consecuencia de la violación de un deber jurídico preexistente. Es decir que es una obligación secundaria o de segundo orden que aparece luego del incumplimiento de una obligación primaria.

La responsabilidad legal, se puede dividir en dos grandes rubros: la responsabilidad civil y la penal. Estas responsabilidades son las establecidas por el derecho positivo vigente y están referidas a aquellas obligaciones o responsabilidades que el profesional en Ciencias Económicas tiene, de acuerdo con las leyes dictadas a nivel nacional o provincial, que afectan la preparación e información de los estados contables. La responsabilidad legal suele asignarse a momentos del ejercicio profesional donde se haya cometido negligencia, dolo o fraude y usualmente se asocia con la figura de "balance falso".

La responsabilidad profesional suele estar reglada por normas de ética o conducta profesional, dictadas por los organismos profesionales. Como se mencionó no es intención de esta obra examinar el contenido de esas normas sino esbozar algunas reflexiones sobre los conceptos usualmente reglados por ellas, que son de aplicación universal.

6.2. El auditor y los estados contables examinados

Existe, en general, cierta desinformación con respecto a la exacta función del auditor de estados contables, y por ende, con respecto a su responsabilidad sobre los mismos ante la opinión pública. La empresa, mencionando como tal a la gerencia y su directorio, es responsable de la confección, preparación y emisión de los estados contables, mientras que es responsabilidad del auditor el juicio técnico que sobre dichos estados contables emite. En otras palabras, el propietario de los estados contables es obviamente, la empresa. La responsabilidad de la gerencia incluye además la de mantener un

adecuado sistema de información, contabilidad y control, la selección y aplicación de las normas contables y la salvaguarda de los activos sociales.

La función de auditoría no releva a la gerencia de estas tareas. El auditor solamente cumple la función de otorgar confianza a través de su opinión o juicio técnico sobre los estados contables. Esta confianza o mayor credibilidad, el auditor la limita con respecto a las normas de auditoría generalmente aceptadas que ha aplicado para completar y llegar a una conclusión sobre el examen realizado, y sobre la preparación de dichos estados contables de acuerdo con normas contables vigentes en la jurisdicción de que se trate.

La profesión contable, en cierta medida, se mantiene por la confianza que los usuarios de la información contable depositan en la objetividad e integridad de la figura profesional.

La NIA 200 que se refiere a los objetivos y principios generales que rigen la auditoría de estados financieros, establece que el auditor es el responsable de determinar y emitir una opinión sobre los estados financieros y que la responsabilidad por la preparación y la presentación de los estados financieros recae sobre la administración de la entidad, con supervisión por parte de quienes estén a cargo de la Dirección.

A continuación se incluyen algunos comentarios sobre cualidades personales relacionadas con la responsabilidad profesional.

6.3. Responsabilidad profesional y expectativas del cliente

Es una práctica recomendable el aclarar, con el nivel de detalle necesario, la responsabilidad asumida y el alcance del trabajo a realizar en el momento de aceptar la prestación de un servicio profesional.

El cliente receptor de un trabajo de auditoría puede tener expectativas sobre el resultado de la labor que pueden no ser cumplidas a su terminación. Esto no sólo se relaciona con el desconocimiento del "trabajo de auditoría" sino con hechos puntuales de necesidad y característica del servicio.

Requerimientos de información, vencimientos, alcance de revisión de aplicaciones, sugerencias, nivel a quién brindar información pueden no estar claros entre el profesional y el cliente y resultar en expectativas insatisfechas que perjudican la relación profesional. En algunos casos, ese perjuicio puede ser interpretado como falta de responsabilidad por incumplimiento de la labor.

La forma en que usualmente se solucionan estos temas es a través de una carta de contratación que detalle el trabajo a realizar, su alcance, características salientes y cómo se realizará. Solicitar, además, la confirmación y aceptación de condiciones por parte del cliente receptor del servicio es un buen elemento para lograr el completo entendimiento entre el profesional y su cliente.

Esta tarea no sólo es recomendable realizarla en un trabajo inicial sino también en auditorías recurrentes, en especial cuando cambian las personas involucradas, el alcance y la naturaleza del servicio prestado.

Muchas veces suele imputarse a falta de responsabilidad la interpretación incorrecta entre el servicio que el auditor pretende brindar y el que el cliente quiere recibir.

La NIA 210 se refiere a las condiciones de los compromisos de auditoría. Esta norma establece las pautas sobre:

1. El acuerdo con el cliente sobre las condiciones del compromiso, a incluirse en la carta compromiso de auditoría (también denominada "Propuesta de servicios profesionales" en esta Obra). La carta compromiso documenta y confirma que el auditor acepta la designación, el objetivo y el alcance de la auditoría, las responsabilidades del auditor ante el cliente, las responsabilidades del cliente sobre los estados financieros y las características que tendrá el informe que se emita.
2. Evaluación por parte del auditor de un cambio en el alcance en el compromiso de auditoría, solicitado por el cliente. El auditor deberá considerar la razón que origina esta solicitud, y las consecuencias de una limitación en el alcance del compromiso de auditoría.

Esta Norma está alineada con los conceptos considerados en el presente capítulo. El modelo de carta compromiso contenido por la Norma deberá adaptarse al marco legal vigente en cada país.

6.4. Actos ilegales del cliente. Fraude y error

En este contexto, fraude se refiere a interpretaciones incorrectas e intencionales en la preparación de información financiera. El fraude involucra la manipulación, falsificación o alteración de los documentos o registros; apropiación indebida de activos; supresión u omisión de transacciones; registros de transacciones incorrecta o inexistentes o inadecuada aplicación de políticas contables.

El error se refiere a aspectos no intencionales que terminan en una incorrecta presentación de la realidad.

La responsabilidad por la prevención y detección de fraudes o errores es de la gerencia, a través de la implementación y seguimiento de adecuados sistemas de control.

El auditor debe asegurarse a través de sus procedimientos que un fraude o error con efecto significativo sobre los estados financieros no ha ocurrido o, si ocurrió, su efecto está adecuadamente reflejado en los estados contables. Por

consecuencia, el auditor debe planificar su trabajo bajo estos objetivos.

Debido a la limitación de un trabajo de auditoría, existe la posibilidad de que no se detecten fraudes o errores que sí existieron. La detección posterior no equivale a decir que el auditor realizó incorrectamente su labor si puede probarse que se trabajó con el adecuado cuidado profesional.

En caso de existencia y detección de fraudes o errores, el auditor responsable de comunicar su ocurrencia a la gerencia, en forma oportuna, aunque crea que su efecto es no significativo para los estados auditados, o si es posterior al período revisado, o fue solucionado.

La NIA 240 se refiere a la responsabilidad del auditor de considerar el fraude en la auditoría de estados financieros. La Norma establece que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA, permitirá obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, considerados en su conjunto, están libres de distorsiones significativas ocasionadas por fraudes o errores. El factor distintivo entre el fraude y el error lo constituye la "intencionalidad" o la "no acción" que produce la distorsión significativa en los estados financieros.

La prevención y detección de fraude es responsabilidad primaria de la Dirección y Gerencia de la Entidad.

Para ello, la norma define dos tipos de fraudes que ocasionan distorsiones significativas sobre las afirmaciones contenidas en los estados financieros sobre:

1. El resultado de la apropiación indebida de bienes
2. La presentación de información financiera fraudulenta.

El riesgo de no detectar una distorsión significativa como consecuencia de fraude es mayor que el de no detectarla como consecuencia de error, dado que el fraude puede implicar planes organizados para encubrirlo.

Por ello, la norma requiere que el auditor:

- I. Mantenga una actitud de "escepticismo profesional" que reconozca la posibilidad de que exista una distorsión significativa debida al fraude.
- II. Realice procedimientos de análisis de riesgo y actividades conexas.
- III. Identifique y analice los riesgos de distorsiones significativas debidas a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones.
- IV. Determine las respuestas globales ante los riesgos de distorsiones significativas debido a fraude.
- V. Diseñe procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos analizados de distorsiones significativas debido a fraude en relación a los estados financieros.
- VI. Evalúe los elementos de juicio obtenidos por la aplicación de los procedimientos de auditoría mencionados en el punto precedente. El auditor podrá concluir sobre la imposibilidad de continuar con el compromiso de auditoría, como consecuencia de una declaración distorsionada debido a fraude o sospecha de fraude. Por ello el auditor deberá determinar las responsabilidades profesionales y legales aplicables al compromiso de auditoría.
- VII. Obtenga representaciones por escrito de la administración que se relacionen con el fraude.
- VIII. Se comunique a la Dirección, cualquier detección de riesgos de distorsiones significativas provenientes del fraude.

La NIA 240 ha avanzado en la problemática del fraude mencionando las pautas que el auditor deberá considerar en la planificación y ejecución de la auditoría, con el objeto de obtener la evidencia de auditoría que respaldará la aseveración de que los estados contables estén libres de distorsiones significativas provenientes del fraude.

La NIA 250 se refiere a la consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. La Norma establece que cuando se diseñan y realizan procedimientos de auditoría y cuando evalúa sus resultados, el auditor debe reconocer que el incumplimiento de las Leyes por parte de la entidad puede afectar de manera significativa a los estados financieros. La detección del incumplimiento de las Normas Legales requiere que se considere la integridad de la gerencia y los empleados, y los posibles efectos en otros aspectos de la auditoría.

La gerencia es la responsable de garantizar que las operaciones de la entidad se realicen de acuerdo con la normativa vigente. La responsabilidad por la prevención y detección del incumplimiento recae sobre la Dirección y la Gerencia de la Entidad. El riesgo de distorsiones significativas provenientes del incumplimiento de la legislación vigente es mayor debido a:

1. La existencia de muchas normas relacionadas, principalmente, con aspectos operativos de la entidad.
2. La eficacia de los procedimientos de auditoría resulta afectada por las limitaciones inherentes al control interno y por el uso de las pruebas.
3. Gran parte de los elementos de juicio de auditoría obtenidos por el auditor son de naturaleza persuasiva, más que concluyente.
4. Es posible que el incumplimiento involucre una conducta destinada a ocultarlo.

Con el propósito de planificar la auditoría, el auditor debe obtener una comprensión general del marco jurídico y reglamentario aplicable a la entidad y la industria y de cómo la Sociedad cumple con dicho marco de referencia.

La NIA 250, requiere que el auditor evalúe el cumplimiento de la legislación vigente por parte del ente auditado, para asegurar que los estados contables no incluyen errores significativos provenientes de la aplicación de las normas legales. Dada la complejidad del marco legal que afecta a las distintas industrias y actividades, ello origina que los auditores se especialicen en tales industrias y actividades.

Ante el incumplimiento de las normas legales por parte del ente auditado y dando cumplimiento a las normas de controles de calidad, el auditor deberá evaluar la continuidad de la relación con el cliente.

6.5. Responsabilidad y búsqueda de la excelencia profesional

En muchos países se critica o menosprecia la profesión del auditor o, en otros casos, no se le da su real valor e importancia. Quizás corresponda reflexionar a qué se debe esta situación.

Los comentarios antes vertidos sobre responsabilidad tienen mucha relación con el rol del profesional en la comunidad y con el respeto que ésta le tenga.

El profesional, cualquiera sea su ámbito, debe bregar para que la prestación de su servicio sea superior y distintivo. Esto equivale a decir que el servicio debe ir más allá de lo que el cliente espera, contribuyendo al desarrollo personal del profesional e indirectamente al de la comunidad en la que actúa.

El reconocimiento de que cada cliente es único es fundamental para conducir un trabajo con el cuidado profesional necesario. La prioridad otorgada a la necesidad del cliente, la predisposición a satisfacer sus necesidades, a detectar sus debilidades y recomendar cambios deben ser requisitos básicos de todo auditor que se precie de ello. Por supuesto, sin comprometer la independencia e integridad que hacen a la valorización del servicio de auditoría.

Alentar en la adopción de las más altas normas éticas y profesionales es conseguir realzar la reputación de la profesión.

Existirán seguramente oportunidades de trabajos que no se adecuen a esta práctica. La integridad necesaria para definir su rechazo será indispensable para lograr excelencia y reconocimiento en la profesión y, a su vez, encauzamiento y educación de la comunidad de los negocios.

En estos días en que la economía de muchos países alienta lo informal o marginal, el desafío de cumplir responsablemente la tarea de auditoría será una contribución más para lograr esa sociedad en la que todos desean vivir.